

類 科：不動產估價師

科 目：土地利用法規（包括區域計畫法、都市計畫法、都市更新條例、土地徵收條例及其附屬法規）

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：（50 分）

請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上由左至右橫式作答，於本試題上作答者，不予計分。

- 一、甲向乙承租農牧用地一筆，並雇用挖土機司機丙於其上從事開採砂石，但因甲違反區域計畫法第 15 條第 1 項土地使用分區之管制規定，未經核准擅自濫採土石，被該管縣政府依區域計畫法第 21 條第 1 項之規定處以新臺幣三十萬元之罰鍰，請問：（20 分）
 (一)甲於系爭農牧用地上，依法應如何從事土石之採取？
 (二)受雇司機丙是否亦為區域計畫法第 21 條第 1 項行政罰之規範對象？
- 二、甲所有位於 A 縣特定農業區內之一筆「窯業用地」，因其燒窯工廠已停工多年，乃於近日擬向 A 縣主管機關申請變更編定為「丁種建築用地」，請問：（15 分）
 (一)何謂「非都市土地」與「丁種建築用地」？
 (二)我國現行非都市土地使用管制之結構內容為何？
 (三)A 縣主管機關應如何處置甲之申請案？
- 三、甲所有位於 A 市境內一筆土地，於民國 87 年 1 月 1 日依都市計畫法被指定作為「停車場」公共設施保留地，並於次年 6 月 1 日公告徵收在案，請問：（15 分）
 (一)系爭土地於實施徵收時之地價補償基準為何？
 (二)前揭地價補償基準之法律性質為何？
 (三)土地徵收條例所指「交易價格」之意涵為何？

乙、測驗題部分：（50 分）

代號：2601

(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)共 40 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

- 有關區段徵收土地之處分收入，若有盈餘，除其他法令另有規定外，應進行下列何種處置？
 (A)納入區段徵收主辦機關業務基金 (B)全部撥充實施平均地權基金
 (C)繳交國庫 (D)繳交該管地方機關公庫
- 以集村方式興建農舍，建築基地位於山坡地範圍者，有關建蔽率及容積率的規定，下列敘述何者正確？
 (A)建蔽率不超過百分之六十及容積率不超過百分之二百四十
 (B)建蔽率不超過百分之六十及容積率不超過百分之一百二十
 (C)建蔽率不超過百分之四十及容積率不超過百分之一百二十
 (D)建蔽率不超過百分之四十及容積率不超過百分之一百
- 有關都市計畫法規定，該管地方政府得逕行變更之理由，下列何者描述錯誤？
 (A)因地震遭受損壞時 (B)為避免重大災害發生 (C)為適應國防之需 (D)為配合地方居民所需
- 有關細部計畫應公布之細部計畫圖比例尺，下列描述何者正確？
 (A)不得小於五分之一 (B)不得小於一千二百分之一 (C)不得小於一千五百分之一 (D)不得小於五千分之一
- 新市鎮特定區內之建築物於興建完成後，有關地價稅徵收，下列敘述何者正確？
 (A)第一年減徵百分之八十 (B)第二年減徵百分之七十 (C)第三年減徵百分之六十 (D)第四年起減徵百分之五十
- 非都市土地申請開發為學校用地，土地面積達多少公頃以上者，應變更為特定專用區？
 (A) 10 公頃 (B) 15 公頃 (C) 20 公頃 (D) 25 公頃
- 有關申請非都市土地開發做為住宅使用，開發影響費之收費範圍，下列敘述何者正確？
 (A)僅學校影響費 (B)僅聯外道路影響費
 (C)包括學校及聯外道路影響費 (D)包括學校、公園及聯外道路影響費
- 都市計畫有關名勝、古蹟及具有紀念性或藝術性應予保存之建築，應視實際情形表明於：
 (A)細部計畫 (B)主要計畫 (C)實質計畫 (D)特定區計畫
- 成立經營都市更新事業公司，發起人之持有股份總數不得低於該新設公司股份總數的多少百分比？
 (A)百分之二十 (B)百分之三十 (C)百分之四十 (D)百分之五十
- 都市更新地區實施權利變換後，以土地及建築物抵付權利變換負擔者，下列敘述何者正確？
 (A)減徵土地增值稅及契稅百分之三十 (B)減徵土地增值稅及契稅百分之四十
 (C)減徵土地增值稅及契稅百分之五十 (D)免徵土地增值稅及契稅
- 為能涵養水源，防治沖蝕、崩塌、地滑及土石流，經劃定水庫集水區之管理機關應設置保護帶，其設置標準：
 (A)水庫滿水位線起算至水平距離 25 公尺或至 40 公尺範圍內
 (B)水庫滿水位線起算至水平距離 30 公尺或至 50 公尺範圍內
 (C)水庫滿水位線起算至水平距離 35 公尺或至 60 公尺範圍內
 (D)水庫滿水位線起算至水平距離 40 公尺或至 70 公尺範圍內
- 依土地徵收條例規定，中央為審議土地徵收案件，應設置之單位名稱為何？
 (A)土地徵收調處委員會 (B)土地徵收委員會 (C)土地徵收審議委員會 (D)土地徵收評議委員會
- 依土地徵收條例規定，有關地價補償標準，下列敘述何者正確？
 (A)按照徵收當期之公告土地現值 (B)按照徵收當期之公告土地現值加四成
 (C)按照徵收當期之市場交易價格 (D)按照國有土地標售價格

(請接背面)

類 科：不動產估價師

科 目：土地利用法規（包括區域計畫法、都市計畫法、都市更新條例、土地徵收條例及其附屬法規）

- 14 針對 921 震災地區住宅重建變更相關規定，於車籠埔斷層線兩側幾公尺範圍內，實施建築管制，同時變更原有範圍內甲種、乙種或丙種建築用地為國土保安用地？
(A)十五公尺 (B)二十公尺 (C)二十五公尺 (D)三十公尺
- 15 對於以股份有限公司組織實施都市更新事業時，按都市更新條例之規定，於完成後其投資抵減應納營利事業所得稅，於法定抵減年度內，每年度以應納稅額之多少比例為限？
(A)百分之三十 (B)百分之四十 (C)百分之五十 (D)百分之五十五
- 16 直轄市、縣（市）主管機關為推動都市更新事業，得設置都市更新基金，其辦法由誰定之？
(A)直轄市、縣（市）和內政部定之 (B)直轄市、縣（市）和財政部定之
(C)內政部定之 (D)直轄市、縣（市）主管機關定之
- 17 更新地區劃定後，禁建期限最長不得超過幾年？
(A)一年 (B)一年半 (C)二年 (D)二年半
- 18 私有土地被徵收後，若經都市計畫變更原使用目的，土地管理機關標售土地，原土地所有權人應於決標後多少日內表示優先購買，逾期視為放棄？
(A)十日內 (B)十五日內 (C)二十日內 (D)二十五日內
- 19 依土地徵收條例，辦理區段徵收時，抵價地之總面積，最低不得少於徵收總面積的多少百分比？
(A)百分之四十 (B)百分之四十五 (C)百分之五十 (D)百分之五十五
- 20 依土地徵收條例規定，有關土地徵收補償費之保管，下列敘述何者正確？
(A)由法院進行拒絕受領補償費之提存 (B)逾 20 年未領取，歸屬國庫所有
(C)應於國庫設立土地徵收補償費保管專戶 (D)保管專戶不需負擔利息給付
- 21 依據土地徵收條例規定，徵收土地應發給之補償費，應於公告期滿後多少日內發給之？
(A)十五日內 (B)三十日內 (C)四十五日內 (D)六十日內
- 22 有關都市更新條例規定，實施權利變換時，下列何者不計入供公共使用之七項用地？
(A)溝渠 (B)停車場 (C)學校 (D)廣場
- 23 區域計畫法有關開發影響費的描述，下列敘述何者錯誤？
(A)開發影響費得成立基金 (B)可以開發區內之可建築土地抵充
(C)都市土地不適用 (D)作為增建開發區內相關公共設施之用
- 24 有關非都市土地使用的編定，供鄉村區內建築使用者，應編定為下列何種用地？
(A)甲種建築用地 (B)乙種建築用地 (C)丙種建築用地 (D)丁種建築用地
- 25 都市更新計畫之擬定或變更，未涉及都市計畫之擬定或變更者，送那個單位審議通過後，公告實施之？
(A)該管政府都市更新委員會 (B)該管政府都市計畫委員會
(C)該管政府都市更新及都市計畫委員會 (D)該管政府區域計畫委員會
- 26 以區段徵收方式實施都市更新事業時，抵價地總面積占徵收總面積之規定為何？
(A)不得少於百分之二十 (B)不得少於百分之三十 (C)不得少於百分之四十 (D)考量實際情形定之
- 27 有關鄉村區之變更規定，下列敘述何者正確？
(A)申請開發社區之計畫達 50 戶或土地面積在一公頃以上 (B)申請開發社區之計畫達 100 戶或土地面積在一公頃以上
(C)申請開發社區之計畫達 50 戶或土地面積在二公頃以上 (D)申請開發社區之計畫達 100 戶或土地面積在二公頃以上
- 28 都市更新建築容積獎勵辦法，係由那個單位定之？
(A)內政部 (B)經建會
(C)直轄市、縣（市）政府 (D)由直轄市、縣（市）政府擬定，內政部核定
- 29 新市鎮特定區內之公有土地，應一律按什麼價值撥供主管機關統籌開發？
(A)市價 (B)公告地價 (C)公告現值 (D)公告現值加四成
- 30 當經農地重劃過之土地實施區段徵收，抵價地總面積，不得少於農地重劃土地之多少比例？
(A)百分之四十 (B)百分之四十五 (C)百分之五十 (D)百分之五十五
- 31 區段徵收內之國民住宅用地，採用什麼方式處理？
(A)無償提供方式 (B)設定地上權方式 (C)標售方式 (D)讓售方式
- 32 區段徵收標售可供建築土地時，其標售底價以何為基準？
(A)市價 (B)公告現值 (C)開發總費用 (D)公告現值加四成
- 33 徵收建築改良物後之殘餘部分不能為相當之使用者，得於徵收公告之日起多久向主管機關申請一併徵收？
(A)三個月 (B)六個月 (C)九個月 (D)一年
- 34 區域計畫核定後，擬定計畫之機關應於接到核定公文之日起多少天內公告實施？
(A)十天 (B)二十天 (C)三十天 (D)四十天
- 35 區域計畫法中規定取得區域計畫擬定機關許可後，何時應將開發區內之公共設施用地完成分割移轉登記為直轄市、縣（市）有或鄉鎮（市）有？
(A)辦理分區或用地變更前 (B)辦理分區或用地變更後 (C)辦理分區開發前 (D)辦理分區開發後
- 36 有關都市更新建築容積移轉和獎勵，下列敘述何者正確？
(A)更新後提供社區使用之公益設施，該公益設施之樓地板面積得予計算容積
(B)實施容積管制前已興建完成之合法建築物，其原建築容積低於法定容積者，得依原建築容積建築
(C)建築容積獎勵辦法由縣（市）政府擬定
(D)更新地區範圍內公共設施保留地建築容積經全部移轉至其他建築基地建築使用者，其原有土地登記為公有
- 37 特定農業區供觀光旅館使用所需土地，須經那個單位審核，符合總量管制範圍後，始得變更編定為遊憩用地？
(A)農委會 (B)交通部 (C)內政部 (D)財政部
- 38 下列那些土地基於公共安全急需使用，可以不用與土地所有權人協議，即予徵收？
(A)國防、交通、水利、公共衛生或環境保護事業 (B)國防、水利、公共衛生或經濟發展事業
(C)國防、交通、水利、公共衛生或產業發展事業 (D)國防、交通、水利、公共衛生或都市建設事業
- 39 新市鎮計畫範圍內之保護區，逾多少年未開發使用者，主管機關應併同新市鎮開發辦理協議價購、區段徵收或許可私人或團體申請開發？
(A)十年 (B)十五年 (C)二十年 (D)二十五年
- 40 非都市土地開發需辦理土地使用分區變更者，其申請人向直轄市或縣（市）政府申請程序，下列敘述何者正確？
(A)申請開發許可、申請變更土地使用分區及使用地、申請雜項執照 (B)申請開發許可、申請雜項執照、申請變更土地使用分區及使用地
(C)申請變更土地使用分區及使用地、申請雜項執照、申請開發許可 (D)申請雜項執照、申請變更土地使用分區及使用地、申請開發許可